

PROPOSTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Consultoria, Assessoria, Gestão do Consumo de Energia Elétrica
no Ambiente de Contratação Livre – ACL e Representação na CCEE

06/2026



CLIENTE	Metalcoop
UNIDADES DE CONSUMO	POTENCIALMENTE LIVRES 0
	LIVRES/ESPECIAIS 1
CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO	
OBJETO DA CONTRATAÇÃO	Consultoria, gestão de consumo de energia elétrica no Ambiente de Contratação Livre - ACL e representação na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, para suas Unidades de Consumo potencialmente livres, livres ou especiais, descritas nesta Proposta Comercial.
DETALHAMENTO TÉCNICO	Os serviços estão detalhados no Apêndice 1 desta Proposta Comercial. Os aspectos operacionais e técnicos estão disponíveis no Manual de Prestação de Serviços, versão 2.0, disponível no site powerview.comerc.com.br/manual .
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL	As atividades descritas no Apêndice 1 estão subordinadas à legislação aplicável, especialmente às Regras e Procedimentos de Comercialização da CCEE, aplicáveis às operações de comercialização de energia elétrica, bem como às disposições previstas neste documento e no Contrato de Prestação de Serviços ("Contrato") a ser celebrado entre Cliente e Comerc.
VINCULAÇÃO E INTEGRALIDADE	O Contrato para regular as obrigações aqui estabelecidas deverá ser celebrado dentro de 30 dias contados do recebimento do referido documento pelo Cliente. Caso as Partes já tenham celebrado o Contrato anteriormente, considera-se esta Proposta Comercial, a partir de sua assinatura, automaticamente anexada ao referido instrumento. Esta Proposta Comercial integrará o Contrato, para todos os fins, como anexo e, na hipótese de conflito ou divergência entre o disposto no Contrato e nesta Proposta Comercial, prevalecerão as disposições desta última.
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DA CONTRATAÇÃO	
REMUNERAÇÃO	<u>R\$ 2.460,00</u> mensais por Unidade de Consumo gerenciada, devidos a partir do mês da migração e/ou da transferência de representação na CCEE para a COMERC, se aplicável.
DATA-BASE	06/2026.
ATUALIZAÇÃO	Até a data de início da efetiva prestação dos serviços de gestão de energia elétrica, pela variação acumulada do índice IPCA no período, se positiva.
REAJUSTE	A cada 12 meses a contar do início da prestação dos serviços, pela variação acumulada do índice IPCA no período, se positiva.
PAGAMENTO	A remuneração deverá ser paga até o dia 10 de cada mês subsequente ao de consumo, sendo que a Comerc emitirá a competente Nota Fiscal de Serviços até o dia 5 do mesmo mês.
VALIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	A partir da data de migração ou da transferência de representação na CCEE da primeira Unidade de Consumo, o que ocorrer primeiro, os serviços serão prestados pelo prazo inicial de 60 meses e assim sucessivamente, exceto em caso de notificação em sentido contrário enviada com 90 dias de antecedência do final da vigência do Contrato.

RESCISÃO PARCIAL OU TOTAL	O Contrato poderá ser rescindido a qualquer momento, por qualquer das Partes, desde que enviada notificação com 90 dias de antecedência, considerando as condições abaixo previstas:	
	PRÉ-MIGRAÇÃO	Caso a Comerc atue no processo de migração de Unidade(s) de Consumo e, no momento da migração, o Cliente opte por seguir com outra gestora, ou caso o encerramento ocorra antes da transferência de representação na CCEE da primeira Unidade de Consumo para a Comerc, esta fará jus à remuneração equivalente aos meses em que os serviços tiverem sido prestados.
	EXCLUSÃO DE UNIDADES DE CONSUMO	A Parte estará sujeita a penalidade por rescisão, na hipótese de transferência da representação de Unidade(s) de Consumo na CCEE para terceiros, exceto nos casos abaixo: (i) efetivo desligamento da Unidade de Consumo; (ii) retorno da Unidade de Consumo ao Ambiente de Contratação Regulado – ACR; ou (iii) cessão da Unidade de Consumo para outra empresa.
	PÓS MIGRAÇÃO	Caso a rescisão ocorra após a migração da primeira Unidade de Consumo, imotivadamente ou por inadimplemento, não sanado no prazo de 10 dias contados da notificação enviada pela Parte adimplente, a Parte estará sujeita a penalidade por rescisão
PENALIDADE POR RESCISÃO	Caso ocorra a exclusão de Unidade(s) de Consumo e/ou rescisão pós migração, conforme citado no item acima, a Parte estará sujeita ao pagamento de multa no montante de 30% do valor remanescente da Proposta Comercial.	
DISPOSIÇÕES FINAIS		
EXCLUSIVIDADE	A representação na CCEE das Unidades de Consumo objeto dessa contratação deverá ser feita exclusivamente pela Comerc, ficando vedada a transferência para terceiros durante a prestação dos serviços.	
RESPONSABILIDADE DAS PARTES	A partir da data de rescisão desta Proposta Comercial, a Comerc não será, de qualquer maneira, responsável pela representação do Cliente na CCEE, inclusive no que se refere à operacionalização de contratos, devendo o Cliente atuar, de imediato, para excluir a Comerc dessa condição no sistema da CCEE. A Parte que solicitar ou motivar a rescisão obriga-se a manter a outra Parte isenta de quaisquer obrigações e responsabilidades, inclusive perante a CCEE e/ou a terceiros, responsabilizando-se a Parte inadimplente, se for o caso, pelo pagamento das eventuais penalidades na CCEE e por indenizar a Parte adimplente pelos prejuízos comprovadamente incorridos durante tal período.	
	A responsabilidade de cada uma das Partes estará limitada ao valor total da Proposta Comercial, de acordo com ciclo de vigência corrente. A limitação não se aplicará às atividades cuja concepção e execução independam de decisão ou ato do Cliente, por exemplo em caso de aplicação de quaisquer penalidades técnicas pela CCEE ao Cliente, decorrentes das atividades de representação na CCEE pela Comerc, desde que tais penalidades técnicas resultem diretamente de comprovada execução inadequada, pela Comerc, dos serviços prestados e descritos acima, ou de comprovado descumprimento pela Comerc de quaisquer Regras ou Procedimentos de Comercialização, após a conclusão do processo administrativo na CCEE de contestação das penalidades, conduzido pela Comerc, ficando o Cliente isento de tais ônus. Para tanto, o Cliente deverá estar cumprindo rigorosamente suas obrigações contratuais.	
QUALIDADE	A Comerc envia uma pesquisa de satisfação nos primeiros meses de prestação dos serviços. Essa pesquisa é repetida a cada semestre com todos os clientes. Com isso,	

	conseguimos ouvir suas considerações sobre nossas entregas, entender suas necessidades e criar processos de melhoria.
INFORMAÇÕES	Na prestação dos serviços ora propostos, a Comerc somente utilizará as informações que forem disponibilizadas tempestivamente e previamente discutidas/acordadas com o Cliente.
SIGILO	As Partes se comprometem a manter o sigilo das informações trocadas pelo prazo previsto no Contrato, a contar do envio desta Proposta Comercial.
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL	Esta Proposta é reconhecida como título executivo, na forma do art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil Brasileiro.
ASSINATURAS	As Partes reconhecem que este documento poderá ser assinado por qualquer meio legalmente admitido, seja eletrônico, digital, manuscrito ou de forma mista. Declaram, ainda, que mesmo que assinado eletronicamente, com a dispensa da utilização de certificados emitidos conforme parâmetros da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira ("ICP-Brasil"), será considerado válido e eficaz, representando fielmente os direitos e obrigações pactuados, e terá valor probante, estando apto a conservar a integridade de seu conteúdo, nos termos dos arts. 219 e 225 do Código Civil e do art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no que for aplicável.
FORO	Fica eleito o Foro Central da Comarca de São Paulo/SP para dirimir qualquer dúvida ou questão decorrente desta Proposta ou a ela relacionada, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
VALIDADE DA PROPOSTA	Esta proposta é válida até o dia <u>30/06/2026</u> e, uma vez assinada, suas condições serão consideradas vinculantes para Comerc e Cliente.

Atenciosamente,



COMERC ENERGIA S.A.
Pedro Paulo Vicente de Azevedo
Kurbhi



COMERC ENERGIA S.A.
Wagner Avelino Folster

De acordo,

Nome: _____

CPF: _____

Data: _____

1. ANÁLISE DE VIABILIDADE DA MIGRAÇÃO PARA UNIDADES POTENCIALMENTE LIVRES

- 1.1.** Técnica: Levantamento das informações relevantes, como: classe de consumo, demanda contratada, consumo de energia elétrica, vigência dos contratos de fornecimento das Unidades de Consumo ("UCs") com as distribuidoras locais, verificação dos prazos para denúncia e demais condições.
- 1.2.** Econômica: Comparação do custo atual de energia elétrica como consumidor cativo com os custos que teria como consumidor livre/especial, avaliação do custo global de migração — custos com a adequação do Sistema de Medição de Faturamento - SMF, tendência dos reajustes das tarifas de fornecimento reguladas pela ANEEL, estimativa de encargos setoriais incidentes (ESS, EER etc.), perspectiva de preços da energia elétrica no ACL e avaliação das condições de processos de contratação de energia com a indicação do produto ótimo.

2. PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

- 2.1.** Análise Estratégica: Acompanhamento dos movimentos do setor elétrico com o objetivo de traçar as estratégias de contratação de energia mais adequadas para o Cliente, abordando aspectos estruturais e conjunturais que afetam a oferta e demanda de energia elétrica, bem como a valoração do Preço de Liquidação das Diferenças ("PLD") e dos preços de contratos.
- 2.2.** A Comerc entende que descobrir o grau de tolerância do Cliente para exposição no mercado de curto prazo é básico para definir a estratégia de compra de energia elétrica.

3. ASSESSORIA NA MIGRAÇÃO PARA UNIDADES POTENCIALMENTE LIVRES

- 3.1.** Adequação da Medição: A adequação do SMF é de responsabilidade do Cliente, que deverá contratar uma terceira empresa de sua escolha para a execução dos serviços, sobre os quais a Comerc não terá qualquer responsabilidade.
- 3.2.** Adesão/Modelagem: Assessoria nos processos de modelagem dos ativos e na adesão à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, fazendo a interface entre o Cliente e a CCEE.
- 3.3.** Apoio na CCEE: Com a implementação da nova plataforma da CCEE, esta deixou de aceitar o envio de documentos físicos para o andamento do processo de adesão e passou a exigir a manifestação da parte interessada por meio de assinatura eletrônica. Dessa forma, para que a migração possa ocorrer, o Cliente deverá optar entre dar o seu consentimento da forma exigida pela CCEE ou outorgar, à Comerc, procuração específica para fazê-lo em seu nome, sob pena de arcar, de forma exclusiva, com todos os prejuízos advindos do atraso ou impedimento da migração de suas UCs. O Cliente se compromete a apresentar de forma completa e exata, todas as declarações e documentos que sejam indispensáveis à execução integral do objeto desta Proposta Comercial e do Contrato e, se responsabiliza pela manutenção de sua condição de consumidor livre/especial, sendo que a Comerc garantirá a apresentação de todas as orientações necessárias para que isso ocorra.
- 3.4.** Adesão ao Banco Liquidante: O Cliente declara ter ciência de sua obrigação de manter junto ao Banco Liquidante definido pela CCEE uma conta corrente exclusivamente para fins de permitir a realização das operações resultantes das liquidações financeiras. A Comerc não tem qualquer responsabilidade, controle ou poder de movimentar a referida conta em nome do Cliente ou interferir nos lançamentos, sejam créditos ou débitos, feitos pela CCEE.

4. TELEMETRIA

- 4.1. A Comerc fará o monitoramento online do consumo de energia elétrica de cada UC do Cliente, sendo que os dados de medição da energia consumida serão obtidos por meio de aparelho de telemetria que será cedido pela Comerc ao Cliente em comodato que vigorará pelo prazo da contratação.
- 4.2. Para a prestação desse item, o Cliente deverá disponibilizar uma tomada de energia 110/220V para alimentação elétrica da telemetria (bivolt) e, quando for necessária a duplicação da saída de usuário do medidor, uma segunda tomada para o equipamento duplicador de sinal pulsado. As tomadas deverão ser exclusivamente destinadas à telemetria e ao duplicador, não podendo ser de uso da concessionária de distribuição de energia elétrica ou dentro do painel de medição, a menos que exista autorização expressa da concessionária.
- 4.3. Caso o sinal da rede GPRS oferecida por operadoras de celular no local da telemetria não seja suficiente ou esteja indisponível para a comunicação entre a telemetria e a Plataforma Zordon, o Cliente deverá disponibilizar acesso à internet por rede Ethernet Cabeada ou, ainda, rede wi-fi, sem repasse dos custos para a Comerc.
- 4.4. Em caso de painel de medição instalado em área pública ou em poste, o Cliente deverá fornecer caixa metálica segura e com chave para a instalação da telemetria.

5. ASSESSORIA JURÍDICO-REGULATÓRIA

- 5.1. Fornecimento periódico de informações sobre o setor elétrico, com análise da legislação vigente e divulgação de alterações relevantes.
- 5.2. Análise dos contratos vigentes celebrados com as Concessionárias de Distribuição (Contrato de Fornecimento de Energia Elétrica - CFEE/Contrato de Uso do Sistema de Distribuição - CUSD/Contrato de Compra de Energia Regulada - CCER) e das minutas dos contratos a serem celebrados para migração para o ACL (Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica - CCVEE).
- 5.3. Assessoria na participação em reuniões na CCEE, na Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, no Operador Nacional do Sistema – ONS e nas Concessionárias de Distribuição e Transmissão, mediante solicitação do Cliente.
- 5.4. Suporte no cumprimento das obrigações regulatórias perante os órgãos do setor de energia elétrica, quando for o caso.

6. REPRESENTAÇÃO NA CCEE

- 6.1. Registro, validação e ajustes dos CCVEEs nos prazos e condições previstos nas Regras e Procedimentos de Comercialização da CCEE vigentes.
- 6.2. Acompanhamento dos eventos financeiros da CCEE.
- 6.3. Informação tempestiva sobre os eventos financeiros da CCEE que ocorrerão por meio de créditos/débitos em conta do Cliente mantida no Banco Bradesco (Agente de Liquidação da CCEE) para o fim específico de (i) liquidação financeira na CCEE; (ii) aporte das Garantias Financeiras na CCEE, e (iii) pagamento de Encargos (EER, ESS e outros que venham a ser cobrados).
- 6.4. Envio do boleto referente à contribuição mensal da CCEE.

7. GERENCIAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA

- 7.1. Inteligência na Contratação de Energia para Reduzir Custos: A experiência de mercado da Comerc — conhecimento profundo e constantemente atualizado do mercado de energia resultante de sua atuação na comercialização de energia — é plenamente utilizada a favor do Cliente e utilizada no planejamento e na implementação da melhor estratégia de contratação das necessidades de energia elétrica, com o objetivo de reduzir seus custos com transparência e segurança de contratação.
- 7.2. DEVEC: Os consumidores livres/especiais localizados em determinados Estados brasileiros precisam apresentar mensalmente à Secretaria da Fazenda a Declaração do Valor de Aquisição da Energia Elétrica em Ambiente de Contratação Livre – DEVEC para fins de cálculo da incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. A Comerc fornece ao Cliente as informações necessárias para o preenchimento da referida Declaração.

- 7.3. INFOMERC:** O Cliente terá acesso online através da Plataforma PowerView, ao relatório emitido mensalmente que detalha o balanço energético, a estratégia de flexibilidade utilizada, os valores calculados/estimados para as faturas de energia elétrica, distribuição/transmissão e encargos a liquidar na CCEE. Os montantes de energia e potência que serão utilizados para cálculo/estimativa desses valores serão obtidos através da telemetria que a Comerc instala nas unidades sob sua gestão. Além das informações descritas anteriormente, a Comerc também as compara com os custos que seriam incorridos se a unidades permanecesse no mercado cativo, apontando o resultado da migração para o mercado livre.
- 7.4. Previsão de Faturamento:** A Comerc apresenta mensalmente a previsão dos valores que deverão ser faturados pelas distribuidoras para cada UC. O cálculo feito pela Comerc é uma estimativa que considera a tarifa vigente para cada distribuidora e os dados de medição provenientes de telemetria ou retirados do Sistema de Coleta de Dados de Energia Elétrica – SCDE da CCEE e deverá ser utilizado pelo Cliente para a conferência dos valores apresentados pela distribuidora. Caso verificados desvios, a Comerc auxiliará na retificação junto às distribuidoras.
- 7.5. Sistemas:** Através do PowerView®, ferramenta exclusiva e pioneira da Comerc, o Cliente pode fazer consultas, análises e curvas de tendências, visualizando seu perfil de consumo, energia contratada e ainda simular cenários de orçamentos, auxiliando na recontração futura. O sistema permite, ainda, extrair relatórios de economia comparando os custos que teria se estivesse no mercado cativo e os custos verificados no mercado livre.
- 7.5.1. PowerView Histórico:** Histórico de consumo, custo de energia e de transporte, encargos, individualmente ou em conjunto das UC, permitindo gráficos consolidados em seleções personalizadas, seguindo os critérios mais relevantes.
- 7.5.2. PowerView Dados:** Arquivamento de todos os relatórios do Cliente, suas Notas Fiscais, contratos digitalizados e dados para o preenchimento da DEVEC. Por meio de telemetria, o sistema disponibiliza a medição on-line das unidades gerenciadas.
- 7.5.3. PowerView Planejamento:** O sistema facilita a gestão da sua energia elétrica, auxiliando na composição do orçamento e na previsão para os próximos 5 anos, por meio da simulação dos custos no setor elétrico que poderão ser verificados futuramente.
- 7.6. Disponibilização de relatórios no site da Comerc em ambiente seguro e exclusivo, com a prévia e o resultado da liquidação financeira da CCEE, projeção de valores mensais e dos fatos relevantes ocorridos no período.**
- 7.7. Disponibilização de relatórios mensais de economia acumulada, de comparativo entre a energia contratada, a energia consumida e o custo com a energia elétrica se o Cliente estivesse no mercado regulado.**
- 7.8. Se identificada necessidade de ajustes no consumo de energia elétrica mês a mês, a Comerc fará a negociação da energia elétrica no mercado de curto prazo para a cobertura contratual de 100% do consumo mensal do Cliente, dentro das melhores condições oferecidas pelo mercado e somente quando autorizado pelo Cliente.**
- 7.9. Na hipótese de sobra de montante entre a energia contratada e a consumida, avaliação das oportunidades de recolocação desse montante em face das alternativas praticadas no mercado.**
- 7.10. Realização de reuniões de alinhamento para a discussão e revisão de estratégias e informações sobre o mercado de energia elétrica.**
- 7.11. Demonstrativo mensal com a previsão dos valores a serem faturados pelas distribuidoras e verificação dos descontos na Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - TUSD incidentes quando da compra de energia elétrica incentivada pelo Cliente, bem como com o cálculo do ressarcimento devido em caso de degradação desses descontos (RETUSD).**

8. DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE MERCADO

- 8.1. Semanalmente:** (i) disponibilização do "Panorama Semanal Comerc" com principais notícias do setor; (ii) "Informativo PLD" — análise das variações do PLD; e (iii) "Informativo Semanal de Preços de Mercado" — comportamento dos preços dos negócios e/ou cotações na semana.
- 8.2. Mensalmente:** (i) "Relatório de Curto Prazo", explicando o comportamento do mercado spot; e (ii) resumo em inglês dos principais acontecimentos do setor.

9. OUTROS DIFERENCIAIS DA COMERC PARA ESTE PRODUTO

- 9.1. *Paper* de Contratação: O material apresenta o montante de energia contratado e a sugestão de volume futuro a ser contratado, baseado no histórico de consumo do Grupo Econômico. Com o material, é possível observar se há uma expectativa de exposição ou uma oportunidade de venda do excedente de energia para o longo prazo. São projetados os preços futuros de energia do Grupo Econômico considerando os contratos firmados, e esses são comparados com os preços “ piso ” e “ teto ” do PLD. O material tem por objetivo oferecer suporte para definição da estratégia de contratação de longo prazo.
- 9.2. Otimização de Demanda e Modalidade Tarifária: O material tem por objetivo demonstrar o custo total com a distribuidora na modalidade Verde e na Modalidade Azul considerando a(s) demanda(s) contratada(s) e consumo com base no histórico dos últimos 12 (doze) meses, identificando oportunidades de redução de custo.
- 9.3. Análise de Energia e Demanda Reativas Excedentes: Análise que tem por objetivo apurar os valores de Energia e Demanda Reativas Excedentes discretizados por posto tarifário (ponta/fora ponta) com base no histórico dos últimos 12 (doze) meses, identificando oportunidades de redução de custo.
- 9.4. Presença Digital Mobile para o Cliente - Aplicativo Powerview: O aplicativo PowerView para aparelhos móveis, disponível na Apple Store e Play Store, permite ao Cliente obter dados do setor de energia elétrica e da sua UC na palma da mão. Conteúdo exclusivos, dados de mercado, balanço energético, resultado mensal, portfólio contratual e relatórios estratégicos disponíveis em nosso aplicativo.
- 9.5. Certificado COMERC-Sinerconsult de Energia Renovável: O certificado, elaborado em parceria com a Sinerconsult, atesta a quantidade de emissão de gás de efeito estufa evitada (GEE evitada) pelo uso de energia renovável proveniente de pequenas centrais hidrelétricas (PCH), térmicas com fontes provenientes de bagaço de cana de açúcar, eólica ou solar, observados os procedimentos do GHG Protocol Corporate Standard da The Greenhouse Gas Protocol Initiative, utilizados desde 2001, e aceitos e adotados por empresas, ONG's e governos de todo o mundo, no levantamento de emissões de gases de efeito estufa.
- 9.6. Compromisso com a qualidade dos nossos serviços: A Comerc envia uma pesquisa de satisfação após o primeiro mês de migração ou transferência de representação na CCEE, se aplicável, da primeira UC de seus Clientes. Essa pesquisa é repetida a cada semestre com todos os clientes. Com isso, conseguimos ouvir suas considerações sobre os nossos serviços, entender suas necessidades e criar processos de melhoria contínua.

10. DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A CONTRATAÇÃO

- 10.1. A execução do escopo de serviços pela Comerc está condicionada ao cumprimento, pelo Cliente, dos procedimentos para a adesão e/ou modelagem de suas UC na CCEE, quando aplicável, seja diretamente ou por meio de procuração específica a ser outorgada à Comerc, nos termos do item 3.3 desta Proposta Comercial. Uma vez que é dada a orientação e oferecida alternativa para o cumprimento dos procedimentos na CCEE, a Comerc se exime de qualquer responsabilidade caso a adesão e/ou modelagem na CCEE sofra algum atraso ou não se conclua em razão do descumprimento dessa obrigação pelo Cliente.
- 10.2. O Cliente será responsável (i) por todos os custos/despesas incorridos com a compra de energia elétrica no ACL, tais como, sem a eles se limitar, encargos setoriais, tarifas de uso do sistema, tributos incidentes (ICMS/PIS/COFINS), perdas elétricas, incluindo os riscos relativos ao preço de compra e venda da energia elétrica; (ii) pela contratação de empresa de sua escolha para a execução da adequação do Sistema de Medição para Faturamento de cada UC e pelos custos dali decorrentes; (iii) pelo aporte das Garantias Financeiras na CCEE; e (iv) pelo pagamento dos valores decorrentes e apurados na Liquidação Financeira da CCEE (ESS, EER e outros que venham a ser cobrados).

